副　本

令和６年（ワ）第１８４７号　損害賠償請求事件（国賠）

原告　越川雅史

被告　村越祐民、市川市

第４準備書面

令和７年１１月１７日

千葉地方裁判所民事第３部合議４係　御中

原告訴訟代理人弁護士　　荒　木　謙　人

第１　原告の主張（被告市川市に対して）

１　「越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて（申入れ）」の公開

（１）具体的内容

被告市川市は、令和３年８月３０日、「越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて（申入れ）」（甲６：越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて（申入れ））と題する書面を公文書として一般に公開した。

かかる文書においては、「越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて」「精神的な苦痛を受け、退職した職員も見られる状態にあります。」と記載されている。

（２）適示される事実

かかる記載によって、原告によるパワーハラスメントにより、精神的な苦痛を受け退職した市川市職員がいるとの事実が適示される。

（３）名誉毀損となる理由

かかる文書が公開されると、原告が、精神的な苦痛を受け退職する市川市職員が出るほどのパワハラ行為を行う人物であると一般に認識されるのであるから、原告が市川市議会において市川市民の民意を反映する存在として信頼に値する人物であるという市川市議会議員としての社会的評価が低下する。

２　「越川市議によるパワーハラスメントの主な内容」の公開

（１）具体的内容

被告市川市は、令和３年９月２日、「越川市議によるパワーハラスメントの主な内容」（甲７：越川市議によるパワーハラスメントの主な内容）と題する書面を公文書として一般に公開した。

かかる文書においては、「越川市議によるパワーハラスメントの主な内容」「当事者の中には、退職した職員や病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している職員もおります。」と記載されている。

（２）適示される事実

かかる記載によって、原告によるパワーハラスメントにより、退職した職員や病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している市川市職員がいるとの事実が適示される。

（３）名誉毀損となる理由

かかる文書が公開されると、原告が、退職する職員や病気休暇を取得する職員、不眠や高血圧などの薬を服用する職員が出るほどのパワハラ行為を行う人物であると一般に認識されるのであるから、原告が市川市議会において市川市民の民意を反映する存在として信頼に値する人物であるという市川市議会議員としての社会的評価が低下する。

３　再議第１号「議案第４３号令和３年度市川市一般会計予算（第１０号）の再議について」の提出

（１）具体的内容

被告村越は、令和３年１２月９日、再議第１号として、「議案第４３号令和３年度市川市一般会計予算（第１０号）の再議について」を市川市議会に提出した（甲２８：再議１号）。

かかる再議においては、「越川雅史市川市議会議員の職員に対するパワーハラスメント事案…は、個人の尊厳と人格を不当に侵害し、業務の円滑な遂行に悪影響を及ぼす」と記載され、一般に公開されている。

（２）適示される事実

ア　そもそも再議第１号（甲２８）は、原告による市川市職員に対するパワハラ行為を調査するという名目での「パワーハラスメント調査委員会報償費７８万円」が、議会の議決により削除されたことにより、被告村越が提出したものである。

イ　原告による市川市職員に対するパワハラ行為という議題に関しては、「越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて（申入れ）」（甲６）および「越川市議によるパワーハラスメントの主な内容」（甲７）が作成され、これらが公文書として一般に公開されたことが発端となっている。

そして、前述したとおり、これら書面においては、

・原告によるパワーハラスメントにより、精神的な苦痛を受け退職した市川市職員がいること

・原告によるパワーハラスメントにより、退職した職員や病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している市川市職員がいること

という事実が適示される。

ウ　したがって、再議第１号（甲２８）において記載されている「越川雅史市川市議会議員の職員に対するパワーハラスメント事案…は、個人の尊厳と人格を不当に

侵害し、業務の円滑な遂行に悪影響を及ぼす」とは、原告によるパワーハラスメントにより、精神的な苦痛を受け退職した職員や病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している市川市職員がいるとの事実を適示するものである。

（３）名誉毀損となる理由

かかる再議が提出されると、原告が、精神的な苦痛を受け退職する職員や病気休暇を取得する職員、不眠や高血圧などの薬を服用する職員が出るほどのパワハラ行為を行う人物であると一般に認識されるのであるから、原告が市川市議会において市川市民の民意を反映する存在として信頼に値する人物であるという市川市議会議員としての社会的評価が低下する。

４　１２月定例会（令和３年１２月１４日）における被告村越の発言

（１）具体的内容

被告村越は、令和３年１２月１４日、１２月定例会において、「越川雅史市川市議会議員の職員に対するパワーハラスメント事案につきましては、個人の尊厳と人格を不当に侵害し、業務の円滑な遂行に悪影響を及ぼす」と発言している（甲１７：１２月定例会（令和３年１２月１４日））。

（２）適示される事実

ア　被告村越は、かかる発言の後、「そこで、令和３年８月３０日付で、金子正市川市議会議長に対し、越川市議会議員によるパワーハラスメントについて、申入れにより、厳格な調査の上、厳正な対処を求めるとともに、同年９月２日開催の各派代表者会議では、越川雅史市川市議会議員によるパワーハラスメントの具体的な事例をまとめた一覧を提出、説明し、重ねて議会における真相究明と厳正な対処を求めました」と発言している。

ここで登場する「申入れ」とは、「越川市川市議会議員によるパワーハラスメン

トについて（申入れ）」（甲６）を意味するものであって、「越川雅史市川市議会議員によるパワーハラスメントの具体的な事例をまとめた一覧」とは、「越川市議によるパワーハラスメントの主な内容」（甲７）を意味している。

そして、これらの文書においては、

・原告によるパワーハラスメントにより、精神的な苦痛を受け退職した市川市職員がいること

・原告によるパワーハラスメントにより、退職した職員や病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用している市川市職員がいること

という事実が適示される。

イ　したがって、１２月定例会（令和３年１２月１４日）における被告村越の「越川雅史市川市議会議員の職員に対するパワーハラスメント事案につきましては、個人の尊厳と人格を不当に侵害し、業務の円滑な遂行に悪影響を及ぼす」という発言は、「越川市川市議会議員によるパワーハラスメントについて（申入れ）」（甲６）および「越川市議によるパワーハラスメントの主な内容」（甲７）の内容を前提として、原告によるパワーハラスメントにより、精神的な苦痛を受け退職した職員や病気休暇を取得した職員、不眠や高血圧などの薬を服用した市川市職員がいるとの事実を適示するものである。

（３）名誉毀損となる理由

かかる発言により、原告が、退職する職員や病気休暇を取得する職員、不眠や高血圧などの薬を服用する職員が出るほどのパワハラ行為を行う人物であることが、一般的に認識されるのであるから、原告が市川市議会において市川市民の民意を反映する存在として信頼に値する人物であるという市川市議会議員としての社会的評価が低下する。

５　発議第２８号「越川雅史議員による職員に対するパワーハラスメントに関する

特別委員会の設置に係る決議について」の提出

（１）具体的内容

訴外松井は、同年９月１３日、発議第２８号として、「越川雅史議員による職員に対するパワーハラスメントに関する特別委員会の設置に係る決議について」を市川市議会に提出した（**甲２５：発議第２８号**）。

かかる発議においては、「９月７日の越川議員の代表質問…の発言は、職員に恐怖を与える脅迫発言ととられてもおかしくない」「意を決してパワハラ被害を訴えた職員、本人が特定されてしまうことを厭わず実名で被害を訴えた大津副市長においては、いわば２次被害に遭っている」と記載されており、発議は一般に公開されている。

（２）意見・論評の内容

９月７日の原告の代表質問における発言が、市川市職員に恐怖を与える脅迫発言ととられてもおかしくない発言であり、意を決してパワハラ被害を訴えた職員、本人が特定されてしまうことを厭わず実名で被害を訴えた訴外大津が、いわば２次被害に遭っていると考えられるとの訴外松井の意見・論評が記載されている。

（３）名誉毀損となる理由

原告の代表質問における発言は、議会における通常の発言に過ぎないものであるにもかかわらず、訴外松井は、かかる原告の発言を生命・身体等に対する害悪を加えることを告知する発言と同等の悪質なものであり、市川市職員や訴外大津に対する２次被害を与えるものであると指摘しているのであって、単純なる意見ないし論評としての域を明らかに逸脱した原告に対する人身攻撃であり、社会通念上許される限度を超える侮辱行為である。

６　訴外松井による発議第２８号の提案理由の説明及び質疑応答

（１）具体的内容

訴外松井は、令和３年９月１３日、議会における発議第２８号の提案理由の説明及び質疑応答において、「越川議員は「最後に、私はですね、まだ任期があと１年以上残っています。議員辞職勧告を受けても頑として応じない可能性だって否定できません。あなたが次の選挙に立候補しなければ、私だけ、ここに残ることになるかもしれません。それで職員は安心できるんでしょうか」といった発言がございます。これは紛れもないパワハラ、あるいは脅迫、恫喝じゃないですか」「（「この加害者、加害議員とは誰を指すのでしょうか。」との質問に対して）越川雅史議員であります」「７日の日にああやって職員を恫喝して」と発言している（**甲２６：被告松井による発議第２８号の提案理由の説明及び質疑応答**）。

（２）意見・論評の内容

「最後に、私はですね、まだ任期があと１年以上残っています。議員辞職勧告を受けても頑として応じない可能性だって否定できません。あなたが次の選挙に立候補しなければ、私だけ、ここに残ることになるかもしれません。それで職員は安心できるんでしょうか」という原告の発言は、紛れもないパワハラ、あるいは脅迫、恫喝と評価できるものであって、原告は市川市職員を恫喝する加害者、加害議員であるとの訴外松井の意見・論評が表明されている。

（３）名誉毀損となる理由

原告の発言は、議会における通常の発言に過ぎないものであるにもかかわらず、訴外松井は、かかる原告の発言をパワハラ行為や、生命・身体等に対する害悪を加えることを告知する発言、恫喝行為に該当するものであると指摘し、原告は刑事責任を負うべき加害者であると指摘するものであるから、単純なる意見ないし論評としての域を明らかに逸脱した原告に対する人身攻撃であり、社会通念上許される限度を超える侮辱行為である。

７　訴外荒木による荒木による発議第２８号の提案理由の説明及び質疑応答

（１）具体的内容

訴外荒木は、同年９月１３日、議会における発議２８号の賛成理由の説明及び質疑応答において、「９月７日の越川議員の一般質問形式による市長に対する質問の中での職員に対する脅迫めいた発言や、同じく両副市長への脅迫めいた質問、これに対してパワハラ事案を具体的に公表した両副市長の答弁を伺った限り、これは軽視できない、こうした言動こそがパワハラに当たる」と発言している（**甲２７：被告荒木による発議第２８号の提案理由の説明及び質疑応答**）。

（２）意見・論評の内容

９月７日における原告の一般質問形式による市長に対する質問の中での職員に対する発言、両副市長への質問が脅迫であると評価でき、こうした言動こそがパワハラに当たるとの訴外荒木の意見・論評が表明されている。

（３）名誉毀損となる理由

原告の発言は、議会における通常の発言に過ぎないものであるにもかかわらず、訴外荒木は、かかる原告の発言を、職員や両副市長に対して、生命・身体等に対する害悪を加えることを告知する発言であり、パワハラ行為にあたると指摘するものであるから、単純なる意見ないし論評としての域を明らかに逸脱した原告に対する人身攻撃であり、社会通念上許される限度を超える侮辱行為である。

以上